

臺灣高等法院刑事判決

114年度上易字第2085號

上訴人

即被告 曾英富

上列上訴人即被告因違反毒品危害防制條例案件，不服臺灣新北地方法院114年度審易字第1501號，中華民國114年8月19日第一審判決（起訴案號：臺灣臺北地方檢察署112年度毒偵字第2668號），提起上訴，本院判決如下：

主 文

上訴駁回。

事實及理由

一、審理範圍

按上訴得對於判決之一部為之；上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之，刑事訴訟法第348條第1項、第3項分別定有明文。本案檢察官未提起上訴，上訴人即被告曾英富提起上訴，於本院明示僅就量刑上訴（見本院卷第62頁），是依刑事訴訟法第348條第3項規定，本院審理範圍僅限於原判決量處之刑，不及於原判決所認定之犯罪事實、所犯法條（論罪）、沒收等其他部分。

二、被告上訴意旨略以：我認罪，加上我需要父母雙亡，所以我需要照顧我患有精神疾病的姊姊，請求從輕量刑等語。

三、上訴駁回之理由

(一)按量刑係法院就繫屬個案犯罪之整體評價，為事實審法院得依職權自由裁量之事項，故判斷量刑當否之準據，應就判決為整體觀察及綜合考量，不可摭拾其中片段予以評斷，苟已以行為人之責任為基礎，斟酌刑法第57條各款所列情狀，在法定刑度內，酌量科刑，無偏執一端，致明顯失出失入情形，即不得任意指為違法（最高法院110年度台上字第6170號判決意旨參照）。原審就被告所犯持有純質淨重20公克以

上第二級毒品罪、施用第二級毒品，並審酌被告明知不得持有及施用毒品，竟犯本案持有及施用毒品犯行，所為非但戕害自我身心，亦對社會秩序產生不良影響，實屬可責，兼衡被告前有多次違反毒品危害防制條例案件之前科紀錄（包含施用毒品、持有第二級毒品純質淨重20公克以上、販賣及轉讓毒品等案件之前科紀錄（有被告之法院前案紀錄表在卷可參，構成累犯部分，不予重複作為量刑評價事由），犯罪之動機、目的（供稱要供己施用），手段，持有毒品之數量非微，暨其智識程度為國中畢業（依個人戶籍資料所載），自陳離婚，有1個小孩由前妻扶養，目前從事臨時工，家裡經濟狀況勉持，尚有姊姊需要扶養之生活狀況，犯後坦承犯行之態度，及蒞庭檢察官求處有期徒刑1年以上之刑度等一切情狀，以為量刑；綜上各節，足認原審於量刑時已以行為人之責任為基礎，詳予審酌刑法第57條各款而為裁量權之行使，既未逾越法律所規定之範圍，亦無濫用權限之情形。上訴理由所指各節，業經原審於量刑時予以審酌，原審考量之量刑基礎於本院審理時並無變動之情；是原審考量刑法第57條各款所列情狀，量處有期徒刑1年4月，客觀上並無明顯濫權或失出失入之情形，核無違法或不當之處，本院自應予以尊重。

(二)另衡酌被告自103年起即有施用毒品行為，於為本案犯行時仍未戒除毒癮，被告復自陳其之所以無法戒除毒癮係因無法把持住等語（見本院卷第65頁），足見被告戒毒意志不堅。雖被告自陳其胞姊患有精神疾病而需由其照顧，然被告之胞姊業已成年，理當有能力照顧自己，縱將其胞姊患有精神疾病列入量刑因子，與其他量刑因子綜合考量，仍難遽謂原判決之量刑有何不當，且未悖於法律秩序之理念，符合法規範之目的，亦無違反比例、平等原則或罪刑相當原則。被告上訴請求從輕量刑，為無理由，應予駁回。

據上論斷，應依刑事訴訟法第368條，判決如主文。

本案經檢察官林小刊提起公訴，檢察官吳青煦到庭執行職務。

01 中 華 民 國 114 年 12 月 30 日
02 刑事第十七庭 審判長法官 鄭水銓
03 法官 黃美文
04 法官 吳玫儒

05 以上正本證明與原本無異。
06 不得上訴。

07 書記官 林昱廷

08 中 華 民 國 114 年 12 月 31 日

09 附錄本案論罪科刑法條：

10 毒品危害防制條例第10條

11 施用第一級毒品者，處6月以上5年以下有期徒刑。

12 施用第二級毒品者，處3年以下有期徒刑。

13 毒品危害防制條例第11條

14 持有第一級毒品者，處3年以下有期徒刑、拘役或新臺幣30萬元
15 以下罰金。

16 持有第二級毒品者，處2年以下有期徒刑、拘役或新臺幣20萬元
17 以下罰金。

18 持有第一級毒品純質淨重十公克以上者，處1年以上7年以下有期徒刑，
19 得併科新臺幣1百萬元以下罰金。

20 持有第二級毒品純質淨重二十公克以上者，處6月以上5年以下有期徒刑，
21 得併科新臺幣70萬元以下罰金。

22 持有第三級毒品純質淨重五公克以上者，處2年以下有期徒刑，
23 得併科新臺幣20萬元以下罰金。

24 持有第四級毒品純質淨重五公克以上者，處1年以下有期徒刑，
25 得併科新臺幣10萬元以下罰金。

26 持有專供製造或施用第一級、第二級毒品之器具者，處1年以下
27 有期徒刑、拘役或新臺幣10萬元以下罰金。

28 【卷宗代碼表】
29

毒偵卷	臺灣臺北地方檢察署112年度毒偵字第2668號
審易卷	臺灣臺北地方法院113年度審易字第2697號
原審卷	臺灣新北地方法院114年度審易字第1501號

(續上頁)

01

本院卷

臺灣高等法院114年度上易字第2085號